

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3759/2537	พนักงานอัยการ จังหวัด ปทุมธานี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย แสง อ่อน ไสว	โจทก์
	นาย สม นึก เอี่ยม รอด	จำเลย

ป.อ. มาตรา 69, มาตรา 288

จำเลยและผู้ตายรู้จักและเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกันอย่างร้ายแรงจนถึงกับเป็นเหตุให้ผู้ตายติดจะฆ่าจำเลย และการที่ผู้ตายใช้ไม้ยาว 1 ศอก ตีจำเลย 1 ที แต่ไม่ถูก เพราะจำเลยยกแก้อี๊ขึ้นรับไว้ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งชักมีดปลายแหลมยาว 1 คืบ จากเอวแทงถูกบริเวณหน้าอกซ้ายของผู้ตายโดยแรง 1 ที แสดงว่าก่อนที่จำเลยจะใช้มีดแทงจำเลยสามารถป้องกันภัยอันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายของผู้ตายได้ในระดับหนึ่งแล้ว หากจำเลยใช้แก้อี๊ป้องกันตัวต่อไปก็สามารถป้องกันภัยอันตรายได้ ดังนั้น การที่จำเลยชักมีดออกแทงผู้ตายบริเวณหน้าอกด้านซ้ายซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญและแทงโดยแรงจนมีดเข้าไปถึงช่องหัวใจ เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายแสง อ่อนใส บิดาของนายมงคลอ่อนใส ผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 69 จำคุก 5 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเข้าไปพบกับจำเลยแล้วจำเลยกับผู้ตายต่างขับรถจักรยานยนต์ออกไป หลังจากนั้นจำเลยกลับมาที่ศาลาพักผู้โดยสาร ส่วนผู้ตายก็กลับมาที่ศาลาดังกล่าวอีกและใช้ไม้ยาวประมาณ 1 ศอก ที่ถือมาตีจำเลย จำเลยยกเก้าอี้เหล็กกลมแบบไม่มีพนักพิงขึ้นรับ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งชักมีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 คืบ จากเอวแทงถูกบริเวณหน้าอกซ้ายของผู้ตายโดยแรง 1 ที จนมีดเข้าไปถึงช่องหัวใจ เห็นว่า จำเลยและผู้ตายรู้จักและเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกันอย่างร้ายแรงจนถึงกับเป็นเหตุให้ผู้ตายคิดจะฆ่าจำเลยผู้ตายใช้ไม้ตีจำเลยเพียง 1 ปี และไม่ถูกตัวจำเลยเพราะจำเลยใช้เก้าอี้รับไว้ได้ แสดงว่าก่อนจำเลยจะใช้อาวุธมีดแทง จำเลยสามารถป้องกันภยันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายของผู้ตายได้ในระดับหนึ่งแล้ว และตามพฤติการณ์หากจำเลยใช้เก้าอี้ป้องกันตัวต่อไปก็จะสามารถป้องกันภยันตรายได้ การที่จำเลยชักอาวุธมีดออกแทงผู้ตายบริเวณหน้าอกด้านซ้ายซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญ และแทงโดยแรงจนอาวุธมีดเข้าไปถึงช่องหัวใจ เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ